

أولاً: مبادئ الحوكمة في البنوك^١١. قائمة التعريفات

في تطبيق أحكام هذه التعليمات تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يرد في النص غير ذلك:

المصطلح	التعريف
الحوكمة	هي مجموعة من العلاقات بين كلٍّ من إدارة البنك ومجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين والتي توضح الآلية التي يتم من خلالها عملية وضع الأهداف والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء، كما أن الحوكمة تقوم بتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وعملية صنع القرار.
المصرف	مصرف قطر المركزي.
قانون المصرف	القانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢
البنك	البنك المرخص من قبل المصرف.
مجموعة البنك	البنك وشركائه التابعة.
المجلس	مجلس إدارة البنك.
أصحاب المصالح	أي شخص طبيعي أو معنوي لديه مصلحة مع البنك مثل المودعين والدائنين والعاملين والمستثمرين والعملاء وأي جهات أخرى ذات علاقة.
الأقارب من الدرجة الأولى	الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد.
عضو المجلس التنفيذي	العضو الذي يشارك في لجان المجلس التي ترتبط أعمالها بمهام تنفيذية في البنك على سبيل المثال لا الحصر لجنة التسهيلات أو لجنة الاستثمار أو أعمال الخزينة أو أي لجان تنفيذية أخرى ويمكن للمجلس أن يسند له بعض المهام التنفيذية التي تجاوز صلاحيات الإدارة التنفيذية.
عضو المجلس غير التنفيذي	العضو الذي لا يكون عضواً في أي لجنة من لجان المجلس التي ترتبط أعمالها بمهام تنفيذية في البنك كما هو موضح في تعريف عضو المجلس التنفيذي.

^١ التعميم رقم ٢٠٢٢/٢٥ تاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠ (إلى جميع البنوك).

عضو المجلس المستقل

- الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالاستقلالية التامة عن البنك التي تؤهله لاتخاذ القرار المناسب بشكل حيادي، وتحقق هذه الاستقلالية من خلال توافر الشروط التالية كحد أدنى:
- ١- ألا يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى يملكون بشكل مباشر أو غير مباشر أي من أسهم البنك ومجموعته أو يكونوا من المساهمين الرئيسيين في أي من الشركات الزميلة للبنك.
 - ٢- ألا يكون هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى عضوا في مجموعة أو رابطة من أشخاص طبيعيين أو معنويين يمارسون سيطرة على البنك ومجموعته.
 - ٣- ألا يكون لديه هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى والشركات التي يملكونها أي علاقة تعاقدية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع مجموعة البنك بما في ذلك حصولهم على تسهيلات ائتمانية أو تقاضهم أي راتب أو ميزة مادية من البنك ومجموعته قد تؤثر على قدرته على اتخاذ القرار باستقلالية (باستثناء ما يتلقاه مقابل عضويته في المجلس من مكافآت وبدلات).
 - ٤- ألا يعمل أو يساهم في مؤسسة تقدم للبنك ومجموعته خدمات استشارية أو مهنية، مثل خدمات التدقيق الخارجي والإسناد الخارجي وغيرها من الخدمات، سواء بصفته الشخصية أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى. وألا يكون له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي يجريها البنك ومجموعته، أو يكون طرفا فيها
 - ٥- ألا تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية للبنك.
 - ٦- ألا يعمل أو سبق له العمل هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى لدى البنك ومجموعته خلال السنوات الخمس السابقة.
 - ٧- أن يكون لديه مؤهل جامعي وخبرة ملائمة لا تقل عن خمس سنوات في المجالات المالية أو المتخصصة في أعمال البنوك.

٢. المقدمة:

يستحوذ موضوع حوكمة البنوك على قدر كبير من اهتمام وعناية السلطات الإشرافية والهيئات الإقليمية والدولية، وقد تم إصدار عدة أوراق دولية تتضمن معايير وإرشادات لحوكمة البنوك أكدت على أهمية تبنيها من الجهات الإشرافية وعلى رأسها ما أصدرته لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) تحت عنوان مبادئ تعزيز حوكمة المؤسسات وكذلك ما أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وفي ضوء تطور المتطلبات والإصدارات الدولية الرقابية والتي تلت الأزمة المالية ترتب على مجالس إدارات البنوك وإدارتها التنفيذية دور ومسؤوليات أكبر تجاه السلطات الإشرافية وتجاه كافة أصحاب المصالح.

وفي ضوء التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية بموجب القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ ونظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وأحدث الممارسات والاصدارات الإقليمية والدولية، يصدر المصرف هذه النسخة المعدلة من تعليمات الحوكمة والتي يتوجب على البنوك الالتزام بها علماً بأنه قد تكون تلك التعليمات في حالات محددة غير قابلة للتطبيق لدى بعض البنوك لأسباب قانونية أو غير ذلك وفي مثل هذه الحالات يخضع البنك لمبدأ الالتزام أو التوضيح. وتحل هذه النسخة المعدلة من تعليمات الحوكمة محل التعليمات الصادرة بالتعميم رقم (إر ٢٠١٥/٦٨) بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٦.

وعلى البنوك أن تتفهم أن هذه التعليمات لا تعفيها بأي حال من الأحوال من الالتزام بقانون الشركات التجارية وتعديلاته ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية وأي تحديثات له ما لم يكن هناك أي تعارض مع أحكام مواد قانون المصرف وهذه التعليمات، إذ يتوجب في هذه الحالة الالتزام بقانون وتعليمات المصرف وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٨ من قانون الشركات التجارية رقم ٨ لسنة ٢٠٢١.

٣. نطاق التطبيق:

تطبق هذه التعليمات على:

١. جميع البنوك المرخصة من المصرف.
٢. عندما يكون لدى البنك شركة تابعة داخل أو خارج قطر، أو فرع خارج قطر فيتعين على البنك اما أن يعد ويطبق سياسة الحوكمة على مستوى المجموعة بشكل يتماشى مع هذه المبادئ أو أن يتحقق من أن سياسة الحوكمة المطبقة بالشركة التابعة متماشية مع هذه المبادئ، طالما لا يتعارض ذلك مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية في البلد المضيف.

^٢ ملاحظة: حل التعميم رقم ٢٠١٥/٦٨ محل التعليمات التالية:

١. نهج إدارة البنوك في الصفحات (٢٨٤-٢٩٧) من كتاب تعليمات للبنوك حتى سبتمبر ٢٠١٣.
٢. المبادئ الرئيسية لسياسة ونظام تحديد المكافآت الحوافز بالبنوك في الصفحات (٢٩٨-٢٩٩) من كتاب تعليمات للبنوك حتى سبتمبر ٢٠١٣.
٣. مسئول مراقبة الالتزام في الصفحات (٤٢٣ - ٤٢٤) من كتاب تعليمات للبنوك حتى سبتمبر ٢٠١٣.
٤. إرشادات الحوكمة في البنوك مارس ٢٠٠٨.

٣. على فروع البنوك الأجنبية المرخصة من المصرف الالتزام بالضوابط المحددة للوظائف التنفيذية التي تتضمنها هذه التعليمات بالقدر الملائم لطبيعة أنشطتها وبما ينسجم مع الإطار العام لمجموعة البنك.
٤. بالنظر إلى تنوع هيكل الملكية والشكل القانوني للبنوك وكذلك حجم وطبيعة الأنشطة التي تقدمها فإنه من غير المقصود أن تطبق جميع هذه التعليمات بشكل متماثل على جميع البنوك، بل يتم التطبيق بالقدر الذي يتناسب مع الظروف الخاصة بكل بنك، كحجم البنك وطبيعة نشاطه ومخاطره وهيكل الملكية والشكل القانوني وغير ذلك من الأمور، على أنه يجب على كل بنك الالتزام بهذه المبادئ بشكل عام مع توضيح الأسباب والظروف الخاصة به التي أدت إلى عدم الالتزام ببعض منها أو تطبيقها بشكل خاص ملائم له وسيكون ذلك محل تقييم المصرف.
٥. على كل بنك الالتزام بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وإدخال ما يلزم من تعديلات على نظامه الأساسي وعلى هيكله التنظيمي وممارسات الحوكمة لديه وفي حال طلب البنك منحه مهلة لتطبيق بعض المتطلبات الواردة في هذه التعليمات فعليه التقدم للمصرف بطلب موضحاً الأسباب والمبررات مع الإطار الزمني للالتزام.

٤. المبدأ الأول: (مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة)

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن أداء البنك بما في ذلك وضع السياسات والاستراتيجيات وهيكل المخاطر وإطار الحوكمة والقيم المؤسسية، ويكون المجلس مسؤولاً عن الإشراف على سلامة تطبيقها بالإضافة إلى الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية. وفي سبيل ذلك يجب أن يدرك جميع أعضاء المجلس لمهام ومسؤوليات المجلس وبشكل خاص ما يلي:

- مهام المجلس ودوره المختلف عن دور المساهمين وعن دور المسؤولين التنفيذيين وفقاً للمبادئ المحددة بهذه التعليمات.
- المسؤولية المهنية والقانونية للمجلس تجاه المساهمين وجميع أصحاب المصالح والمتمثلة في واجبات الأمانة والإخلاص والموضوعية والتفاني في تحقيق أهداف البنك وحماية حقوق المودعين والمساهمين وأصحاب المصالح.
- مسؤولية أعضاء المجلس تجاه السلطات الإشرافية والغير التي تحددها المادة (١٢٩) من قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢.
- يجب على المجلس وضع ترتيبات تضمن تفهم أعضاء مهامهم وتحملهم مسؤولية المصالح العامة للبنك وتوعية الأعضاء الجدد لضمان إدراكهم لكافة المسؤوليات والمهام الموكلة لهم وتوثيق ذلك كتابياً.
- يجب على رئيس المجلس وأعضاءه أن يخصصوا وقتاً كافياً للقيام بمسؤولياتهم.

أولاً: مهام ومسؤوليات المجلس:

وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- ١- انتخاب رئيس المجلس ونائب الرئيس.
- ٢- تحديد الأهداف ووضع السياسات والاستراتيجيات والهيكل التنظيمي.

١/٢ تحديد الأهداف ورسم السياسات ووضع الاستراتيجيات بما في ذلك استراتيجية المخاطر ومستوى المخاطر المقبول وسياسة إدارة المخاطر والأداء العام والسياسات المتعلقة بالمكافآت والحوافز وكذلك السياسات المتعلقة بالمعاملات طويلة الأجل وإدارة مخاطرها بشكل خاص.

٢/٢ مراجعة الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والضوابط من وقت لآخر مع الإدارة التنفيذية ومع إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام للوقوف على المستجدات ومعرفة المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحديث للسياسات الخاصة بها أو وضع سياسات جديدة.

٣/٢ اعتماد الهيكل التنظيمي والمهام والمسؤوليات الرئيسة بما يضمن عدم تضارب الاختصاصات والمسؤوليات ومنع الازدواجية أو تداخل المهام وفق تسلسل إداري سليم وتفويض للصلاحيات.

٤/٢ اعتماد سياسة وأنظمة لإدارة المخاطر وأنظمة الرقابة والتدقيق الداخلية والتأكد من تطبيق الإدارة التنفيذية لهذه الأنظمة على أكمل وجه.

٥/٢ وضع برامج المسؤولية البيئية والاجتماعية واعتمادها من الجمعية العامة بهدف دعم المشاريع الاجتماعية المختلفة واعتماد سياسات البنك في مجال حماية البيئة وإدارة مخاطر التغير المناخي ووضع سياسة وإجراءات ملائمة لتقييم مخاطر التغير المناخي وأثرها المحتمل على أنشطة البنك وخطط أعماله على مستوى مجموعة البنك.

٣- إرساء القيم المؤسسية وقواعد السلوك المهني والأخلاقي:

١/٣ يتعين على المجلس التطلع نحو التميز ووضع المعايير المهنية وقيم الإدارة التي تعزز نزاهة المجلس والإدارة التنفيذية بكوادرها المختلفة.

٢/٣ على المجلس اعتماد قواعد السلوك المهني والأخلاقي للعمل بالبنك مع مراعاة أن يتم توضيح السلوكيات المقبولة وغير المقبولة ومنع أي سلوك قد يسفر عن مزاوله البنك لأي نشاط غير ملائم أو غير قانوني، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو الاحتيال أو الرشوة أو الفساد. كما ينبغي أن تمنع هذه القواعد الإفراط في مزاوله الأنشطة غير العادية أو المعقدة التي قد تؤدي إلى الخروج عن نطاق المخاطر والسلوكيات المعتمدة من المجلس.

٣/٣ أن يقوم المجلس باعتماد نظام للإبلاغ عن المخالفات بحيث يمكن للموظفين بموجبه تقديم ملاحظاتهم بسرية تامة حول أية مخالفات موجودة أو محتملة في المجالات المالية أو القانونية أو عن أي من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع توفير الحماية لهؤلاء الموظفين دون الإضرار بهم. وبموجب هذا النظام يمكن تقديم الملاحظات مباشرة إلى أي من أعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة أو أي لجان مختصة أخرى أو من خلال أحد المسؤولين وكذلك الإبلاغ المباشر للسلطة الإشرافية.

٤/٣ التحقق من أن جميع أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية يدركون الإجراءات التأديبية التي ستتخذ بشأنهم في حال ارتكاب أي مخالفات أو سلوكيات خارجة عن نطاق قواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة من المجلس.

٤- الإشراف على المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

وضع الأسس والمعايير التي تضمن الحد من مخاطر المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ومراجعتها بشكل مستمر والتحقق من عدم تعارض المصالح ومنع المعاملات التي يسيئ استخدامها أي طرف ذو علاقة، وضمان المعاملة العادلة للمساهمين (بما فيهم المساهمين الذين يملكون الأقلية من حصص البنك) والمودعين والدائنين وغيرهم من الأطراف ذوي المصلحة، وأن يقوم المجلس بمراجعة مدى استقلالية كل عضو من الأعضاء مرة في السنة على الأقل وذلك على ضوء المصالح التي يتم الإفصاح عنها من قبلهم، وأن يقوم كل واحد من الأعضاء المستقلين بتقديم المعلومات الضرورية والمحدثة اللازمة لهذا الغرض.

٥- اعتماد المعايير والسياسات المنظمة للالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعليمات المصرف ذات الصلة والإشراف على تنفيذها.

٦- اعتماد المعايير والسياسات المنظمة للعمل وفقاً لأنظمة أمن المعلومات وتعليمات المصرف بشأن مخاطر التكنولوجيا الحديثة والأمن السيبراني والإشراف على تنفيذها.

٧- اعتماد المعايير الملائمة لخطط استمرارية الأعمال والإشراف على تنفيذها.

٨- الإشراف على الإدارة التنفيذية:

١/٨ تعيين الرئيس التنفيذي واعتماد تعيين نوابه ومساعديه والخبراء والاستشاريين وكبار الموظفين ومدير التدقيق الداخلي وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وفق السياسة المعتمدة واستبدالهم (إذا اقتضت الضرورة) ووضع خطة مناسبة لاختيار خلفاً لهم وفق خطة الإحلال الوظيفي المعتمدة من المجلس.

٢/٨ التأكد من التأهيل والخبرة المناسبة والأداء المهني المتميز للرئيس التنفيذي وكبار الموظفين بالإدارة التنفيذية ووظائف التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والالتزام.

٣/٨ تشكيل اللجان اللازمة للإشراف على التنفيذ وعلى التزام الإدارة التنفيذية بالقوانين والسياسات والأنظمة الداخلية المعتمدة من المجلس وعلى قانون المصرف وتعليماته وأي قوانين ذات علاقة ووضع المعايير المناسبة لتقييم ذلك. ويجوز للمجلس تفويض بعض اللجان بمهام وصلاحيات تجاوز الصلاحيات المحددة للإدارة التنفيذية، على أنه لا يجوز للمجلس تفويض مهمة ضمان وجود إطار كاف وفعال وشامل وشفاف لحوكمة البنك حسب متطلبات هذه التعليمات.

٤/٨ عقد اجتماعات بصفة دورية مع الإدارة التنفيذية من خلال اللجان المشكلة من المجلس ومناقشة التقارير الدورية المقدمة منها عن الإدارة ونتائج الأعمال والالتزام.

٩- الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية وإعداد جداول الأعمال.

١٠- اعتماد القوائم المالية المرحلية المراجعة والختامية المدققة التي تفصح عن الوضع المالي للبنك وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعمول بها ومعايير الإفصاح العام وفقاً للدعامة الثالثة لكفاية رأس المال المقررة من لجنة بازل (وما يقابلها للبنوك الإسلامية) والتوصية للجمعية العامة باعتماد القوائم المالية في

نهاية العام وترشيح مراقب الحسابات الخارجي وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية لاعتماد تعيينهم من قبل الجمعية العامة.

١١- أي مسؤوليات أخرى يحددها القانون أو النظام الأساسي أو تعليمات المصرف.

ثانياً: اجتماعات المجلس:

١- على المجلس عقد اجتماعاته بصورة دورية أو متكررة وفقاً لضرورات العمل، بحيث لا تقل عن مرة واحدة كل شهرين وعن (٦) اجتماعات في السنة، ويتوجب أن تكون أسباب الاعتذارات عن حضور الاجتماعات موضوعية وموثقة، بالإضافة إلى أهمية التواصل بين الأعضاء خارج نطاق اجتماعات المجلس ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

٢- يجب على رئيس المجلس أو من يفوضه أن يتأكد من استلام جميع أعضاء المجلس جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات السابقة وتقارير لجان المجلس ومعلومات مكتوبة كافية عن خلفية موضوعات الاجتماع قبل انعقاده بعشرة أيام أو أقل في الاجتماعات الطارئة.

٣- على المجلس حسب تقديره أن يطلب من الرئيس التنفيذي ومن يرشحهم من كبار الموظفين بالإدارة التنفيذية المشاركة في اجتماعاته لمناقشة المواضيع المطروحة للدراسة أمام المجلس إلا في الاجتماعات المخصصة لموضوعات معينة يرى المجلس مناقشتها دون حضور أي من أعضاء الإدارة التنفيذية.

٤- يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يكون مستقلاً عند اتخاذ القرارات ولا يجوز لأي عضو أو مجموعة من الأعضاء السيطرة على مجريات اتخاذ القرارات بالمجلس.

٥- للمجلس أن يقرر عقد بعض أو جميع اجتماعاته خلال العام عن بُعد نتيجة لأي ظروف طارئة تستدعي ذلك. وعلى المجلس في هذه الحالة وضع الترتيبات اللازمة التي تضمن سلامة الاجتماعات وسريتها وتوثيق نتائجها ومحاضرها.

٦- في حالة وجود أي ملاحظات يراها أحد الأعضاء جوهرياً ولم يتم معالجتها بشكل ملائم حسب تقديره، يتم تسجيل ذلك في محاضر اجتماعات المجلس مع بيان أسباب الاختلافات وما تقرر بشأنها.

٥. المبدأ الثاني: (تشكيل المجلس والشروط المؤهلة لعضويته)

يتعين على أعضاء المجلس أن يكونوا مؤهلين بشكل كاف بحيث يتوفر لديهم الفهم الواضح لدورهم في المجلس في ضوء مفاهيم الحوكمة، وأن يكون لديهم القدرة على الحكم السليم والموضوعي فيما يتعلق بشؤون البنك.

أولاً: الشروط الواجب توافرها في أعضاء المجلس

١- امتلاك الصفات الشخصية التي تتميز بالأمانة والنزاهة والسمعة الحسنة.

٢- أن يكون لدى عضو المجلس الملاءة المالية المناسبة للقيام بواجباته بأمانة وموضوعية وألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو تعثره في سداد ديونه وتسبب في خسائر للمؤسسات المالية أو سبق عزله من قبل المصرف أو أي سلطة إشرافية أخرى أو يكون هناك أي تضارب للمصالح يؤثر على حيادته واستقلاليتته.

- ٣- أن يتمتع جميع أعضاء المجلس، أو من يمثلهم، بمؤهلات جامعية أو ما يعادلها من مؤهلات أو خبرات مع تمتعهم بكفاءات ومهارات متنوعة ومناسبة على المستوى الفردي والجماعي لأداء الدور المنوط بهم بشكل مهني وفعال ومتكامل. وعلى المجلس أن يحدد الشروط والمؤهلات والخبرات المؤهلة للعضوية لتحقيق ذلك.
- ٤- يجب الحرص على أن يضم المجلس أعضاء من نطاق واسع من التخصصات والمهارات بحيث تتوافر بشكل جماعي المعرفة والخبرة المناسبة لكافة أنشطة البنك، والتخطيط الاستراتيجي، والاتصال والتواصل والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وفهم للتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية والبيئة القانونية والرقابية.
- ٥- يتعين على المجلس عند تحديد أعضائه ولجانه المختلفة التحقق من أهليتهم لشغل هذه المناصب وقدرتهم على تخصيص الوقت والجهد اللازمين للوفاء بمسؤولياتهم.
- ٦- لا يجوز لأي عضو سواء كان شخص طبيعي أو معنوي أو من يمثله، أن يشارك في عضوية أكثر من بنك أو يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاثة شركات مساهمة عامة على ألا تتضمن تلك العضويات أي تضارب في المصالح.
- ٧- لا يجوز أن تتعدى فترة العضوية للعضو المستقل فترتين دوريتين للمجلس.
- ٨- في حال أصبح عضو المجلس غير مؤهل وفقاً للشروط المبينة أعلاه أو فشل في الوفاء بمسؤولياته أو تبين وجود أي تضارب في المصالح يؤثر على استقلاليته، يجب على المجلس أن يتخذ الإجراء القانوني اللازم بما في ذلك إمكانية إسقاط عضويته وترشيح بديلاً له.

ثانياً: تشكيل المجلس

- ١- يجب أن يتكون المجلس من عدد (١١) عضواً، ويتعين على المجلس تحديد المرشحين وفقاً لشروط محددة ووضع خطة مناسبة للإحلال بما يتماشى مع القانون وسياسة وأنظمة المجلس.
- ٢- على المجلس أن يقوم بصورة منتظمة بمراجعة عدد أعضائه وتشكيلته بما يكفي لاتخاذ قرارات فعالة ومتنوعة في مختلف التخصصات. وعلى المجلس أن يقدم للمساهمين إذا لزم الأمر توصية بإجراء تغييرات في حجم المجلس، وخاصة في حالة إجراء تعديل في النظام الأساسي.
- ٣- يجب أن يكون نصف أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يكون ثلاثة منهم على الأقل أعضاء مستقلين لاتخاذ القرارات بصورة سليمة وموضوعية، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس المجلس من الأعضاء التنفيذيين أو يمارس أي مهام تنفيذية في البنك أو يشارك في أي من لجان المجلس.

ثالثاً: التدريب

- ١- يجب على المجلس التأكد من أن جميع الأعضاء الجدد يحصلون على دورات تعريفية رسمية مصممة خصيصاً لضمان مساهمتهم الفعالة في المجلس منذ بداية فترة عضويتهم ويجب أن تشمل هذه الدورة التعريفية اجتماعات مع المدراء التنفيذيين والخبراء والاستشاريين وزيارات إلى أماكن أنشطة البنك ومعرفة الخطط الاستراتيجية والأمور المتعلقة بالإدارة المالية والمحاسبة وإدارة المخاطر والالتزام والتدقيق الداخلي والخارجي والإدارة القانونية

^٢ التعميم رقم ٢٠٢٣/٢ تاريخ ٢٠٢٣/٢/١٣ (إلى جميع البنوك).

ويتولى جميع الأعضاء مسئولية الاستمرار في تعلم المزيد عن أعمال البنك وحوكمته وعلى المجلس التحقق من استمرار برامج التدريب للمحافظة على مستوى متميز لجميع أعضاء مجلس الإدارة فنياً وإدارياً ووفق المستجدات.

٢- على المجلس تكليف الإدارة التنفيذية، بالتشاور معه ضمن تنظيم البرامج والعروض لأعضاء مجلس الإدارة بخصوص أعمال البنك، وقطاعات العمل، والتي يمكن ان تشمل حضور مؤتمرات وندوات تدريبية ويجب أن تقوم لجنة الترشيح بالإشراف على أنشطة تدريب أعضاء المجلس المتعلقة بمواضيع حوكمة البنك.

رابعاً: أمانة سر المجلس

يجب أن يكون أمين سر المجلس من الأشخاص ذوي المؤهلات الجامعية والخبرات المناسبة لتولي هذه الوظيفة والتي يجب أن تتضمن المهام التالية كحد أدنى:

- ١- تسجيل وتنسيق وحفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجلاته والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه، على أن يتم توقيع محاضر الاجتماعات منه ومن جميع أعضاء المجلس.
- ٢- متابعة تنفيذ قرارات المجلس والتأكد من اتباع أعضاء المجلس للإجراءات التي أقرها المجلس، والتأكد من تبليغ مواعيد اجتماعات المجلس بوقت كاف مع مراعاة الاجتماعات الطارئة.
- ٣- أن يتأكد من أن أعضاء المجلس يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجلات المتعلقة بالبنك مع مراعاة متطلبات السرية المصرفية.
- ٤- يراعي أمين سر المجلس وتحت إشراف رئيس المجلس تأمين إيصال وتوزيع المعلومات والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين أصحاب المصالح الآخرين في البنك.

٦. المبدأ الثالث: (ممارسات مجلس الإدارة وتضارب المصالح)

على المجلس تحديد ممارسات الحوكمة المناسبة لأداء مهامه ووضع ما يلزم من وسائل لضمان إتباعها والالتزام بها ومراجعتها دورياً بهدف تطويرها بشكل مستمر، ووضع السياسة والضوابط اللازمة للحد من مخاطر تضارب المصالح.

أولاً: ممارسات المجلس:

- ١- يجب أن يقوم المجلس بتقييم أدائه وإداء جميع اللجان وجميع الأعضاء مرة واحدة في السنة على الأقل وتتم عملية التقييم بحيث تشتمل على الأقل ما يلي:
 - ١/١ تقييم اداء المجلس على ضوء مهامه ومسؤولياته الواردة في المبدأ الأول.
 - ٢/١ إجراء مراجعة دورية لهيكلة التنظيمي وحجمه وتكوينه بالإضافة إلى الهياكل التنظيمية للجان وعمليات التنسيق بينها.
 - ٣/١ تقييم أداء كل لجنة على ضوء الأهداف والمهام والمسؤوليات المحددة لها.
 - ٤/١ مراجعة أعمال كل عضو من أعضاء المجلس، ونسبة حضوره لاجتماعات المجلس واللجان، ومدى فاعلية مساهمته في المناقشات والقرارات والنظر في استبداله ما لم تثبت فعاليته.

- ٥/١ مراجعة التشكيل الحالي للمجلس وفي ضوء المتغيرات وما تتطلبه من اعتبارات المحافظة على التوازن المناسب من المهارات والخبرات، والنظرة تجاه التغيير التدريجي المخطط له لبلوغ الشكل الملائم لكل مرحله من مراحل حياة البنك.
- ٦/١ مراجعة مدى التزام البنك والمجلس بتعليمات وتوجيهات المصرف والمسؤولية عن المخالفات والجزاءات المالية التي فرضها المصرف على البنك ومحاسبة المسؤولين عنها.
- ٢- في حين أن المجلس بأكمله يتحمل مسئولية التقييم، إلا أنه ينبغي تنظيم ذلك بتكليف لجنة الترشيحات والحوكمة بتولي عملية التقييم وبحيث يمكن لها الاستعانة بخبراء خارجيين عند الضرورة، كما ينبغي وأن يقوم المجلس بإعلام المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة بإجراء التقييم.
- ٣- في حالة وجود أية ملاحظات جوهرية لدى أي من أعضاء المجلس لم يتم معالجتها بشكل ملائم حسب تقديره يراعى أن يتم تسجيل ذلك في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة مع بيان أسباب الاختلافات وما تقرر بشأنها.
- ٤- في حالة استقالة أحد أعضاء المجلس يقوم العضو بتقديم استقالة خطية مسببة موجهة إلى رئيس المجلس ليتم توزيعها على جميع أعضاء المجلس وفي حالة كانت الاستقالة لأسباب تتعلق بملاحظات أو مخالفات سجلها العضو وأُختلف في معالجتها ينبغي بيانها بشكل تفصيلي مع شرح أسباب الاختلافات وتسجيل ذلك في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- ٥- يقوم المجلس بمراجعة دورية، مرة واحدة في السنة على الأقل، مدى توافر استقلالية وحيادية كل عضو في اتخاذ القرار وعدم وجود أي تضارب مصالح لديه يؤثر على ذلك. ويجب أن يتضمن ذلك مراجعة استمرار توافر شروط استقلالية الأعضاء المستقلين. كما يجب على كل عضو من الأعضاء المستقلين تقديم المعلومات الضرورية والمحدثة اللازمة لهذا الغرض مع تقديم تعهد منه بعدم حدوث أي تغيرات تؤثر على شروط استقلاليته.
- ٦- يجب على المجلس أن يضمن تمكن الأعضاء من الحصول على المشورة القانونية أو الفنية وذلك على نفقة البنك حينما يقرر غالبية الأعضاء ضرورة الحصول على هذه المشورة في سبيل القيام بمهامهم ومسؤولياتهم واتخاذهم للقرار. ويمكنهم في ذلك الاستعانة بالخبراء والاستشاريين من خارج البنك لتقديم الإيضاحات اللازمة في بعض الأمور الفنية التي يناقشها المجلس مع مراعاة السرية المصرفية وأن يكون ذلك وفقاً لسياسة البنك المعتمدة من قبل المجلس.

ثانياً: تضارب المصالح:

- ١- يجب على كل عضو من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية أن يدرك أنه وبموجب قانون الشركات التجارية وقانون المصرف، يتحمل مسئولية شخصية أمام المصرف والمساهمين في حالة مخالفة واجب الولاء والاخلاص للبنك بموجب القوانين والتعليمات الإشرافية المطبقة وأنه يمكن أن يتعرض للملاحقة القانونية من قبل المصرف أو المساهمين ويجب الاحتفاظ بسجل بالمعلومات المتعلقة بتضارب المصالح.
- ويشمل واجب الولاء والإخلاص عدم استغلال ممتلكات وأموال البنك لمصلحته الخاصة، وعدم الإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالبنك أو العملاء أو استغلالها لتحقيق أي مصلحة شخصية، وكذلك عدم السعي

لتحقيق منافع خاصة من خلال استغلال فرص العمل التجاري الخاصة بالبنك، وعدم الدخول في منافسة تجارية مع البنك، وتغليب مصلحة البنك في كل المعاملات التي يكون للعضو مصلحة شخصية فيها وتحقق المصلحة الشخصية للعضو في حالة أو أكثر من الحالات التالية على سبيل المثال:

١/١ مصلحة العضو نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والثانية.
٢/١ شركة يكون هو أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى عضو أو مساهم مسيطر فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو طرف في معاملة معها يكون له مصلحة جوهرية فيها.

٢- يحظر على رئيس، أو أعضاء مجلس إدارة البنك، وأي من كبار الموظفين به:

أ- أن يمارس أو يشترك هو وأحد أقاربه من الدرجة الأولى بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة مشابهة لأنشطة البنك، أو منافسه له، أو أن يستغل أنشطة البنك لتحقيق أو ترويج أي أنشطة له، أو تحقيق أي منافع تجارية أو شخصية له.

ب- أن يكون له، أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، في العقود والمشاريع والارتباطات التي يجربها البنك أو يكون طرفاً فيها بدون أي استثناءات بخلاف عقود التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك له وفقاً للسقوف والضوابط المحددة في تعليمات المصرف المركزي.

٣- كل من يخالف أحكام المواد والتعليمات المشار إليها أعلاه، سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار الموظفين بالبنك يجب إنهاء عضويته بالمجلس أو إنهاء خدماته بالبنك، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده بشأن الأضرار والخسائر التي سببها للبنك.

٤- على مجلس إدارة البنك إبلاغ المصرف المركزي فوراً بأي مخالفات في هذا الشأن والإجراءات المتخذة بشأنها.

٥- يجب على كل عضو من أعضاء المجلس بذل كل الجهود الممكنة لتجنب الدخول في معاملات قد تؤدي إلى تضارب مصالحه الشخصية مع مصالح البنك وألا يحصل هو أو أي من ذوي الصلة به على شروط تفضيلية على عملاء البنك.

٦- يجب على مجلس الإدارة أن يضع سياسة سليمة ومكتوبة لتجنب تضارب المصالح أو الحد منها.

٧- يجب على كل عضو من أعضاء المجلس الإفصاح عن وجود تضارب في المصالح في أي معاملات له في حالة ظهورها، والامتناع عن التصويت على الموضوع المعني بالتضارب ومراعاة أحكام قانون الشركات التجارية في هذا الشأن، والإفصاح يشمل المعاملات ذات العلاقة في العقود أو المعاملات المتعلقة بالمصلحة الشخصية لعضو مجلس الإدارة على النحو المبين أعلاه وعلى أعضاء المجلس أن يدركوا بأن أية موافقة على معاملة قد تنطوي على تضارب المصالح لا تكون نافذة إلا بعد توضيح الوقائع الخاص بذلك، وإثبات أن أصحاب المصالح المتضاربة لم يشاركوا أو يؤثروا في اتخاذ القرار.

٨- يجب على المجلس أن يضمن الإفصاح العام وإعلام المصرف والجهات الرقابية المعنية الأخرى عن السياسة المتبعة في البنك حول تضارب المصالح والتضارب المحتمل فيها وأي تجاوزات في هذا الشأن، مع شرح المبررات وكذلك الإفصاح عن التضارب الذي قد ينشأ نتيجة لانتماء البنك إلى مؤسسات أخرى داخل المجموعة أو تعامله معها.

٩- حيثما يوجد فئة مهيمنة من المساهمين لها تأثير هام على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة يتعين على المجلس وضع الأسس الكفيلة بالحد مما قد ينشأ من تضارب في المصالح نتيجة تأثير الفئة المسيطرة على بعض أعضاء المجلس.

المبدأ الرابع: لجان مجلس الإدارة

يتعين على المجلس ممارسة مهامه من خلال تشكيل لجان متخصصة من أعضائه، بخلاف رئيس المجلس، وذلك بهدف تعزيز فاعلية رقابة المجلس على مختلف أنواع أنشطة البنك والمخاطر التي يتعرض لها بشكل متخصص ومستقل، وبشكل عام يعتمد عدد ونوع لجان المجلس على عدة عوامل على رأسها حجم ونوع أنشطة البنك ومدى تنوعها وتعقدها وهيكل مخاطره وتشكيله وعدد أعضاء المجلس.

من أهم اللجان الرئيسية للمجلس:

١. اللجنة التنفيذية.
 ٢. لجنة التدقيق.
 ٣. لجنة إدارة المخاطر والالتزام.
 ٤. لجنة الترشيحات والحوكمة.
 ٥. لجنة المكافآت والحوافز.
- للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان التنفيذية وفقاً لحجم وتنوع أنشطته مثل أنشطة التسهيلات والاستثمارات والخزينة وغيرها من الأنشطة. كما يمكن للمجلس فصل أو دمج مهام لجنتين أو أكثر مع مراعاة التجانس وعدم تضارب المهام والصلاحيات وفي جميع الأحوال لا يجوز دمج مهام لجنة إدارة المخاطر والالتزام ومهام لجنة التدقيق مع أي لجان أخرى.
 - يجب على المجلس تحديد عدد أعضاء كل لجنة بحد أدنى ثلاثة أعضاء واختيار رئيسها وتحديد وتوثيق مهامها وصلاحياتها وعدد اجتماعاتها والأمور الرئيسية الأخرى مثل النصاب والتصويت ورفع التقارير والمؤهلات والخبرات المناسبة لأعضائها.
 - يجب ألا يقل عدد اجتماعات كل لجنة خلال السنة عن (٤) اجتماعات مع أفضلية أن تكون اجتماعاتها متقاربة مع المواعيد المنتظمة واجتماعات المجلس.
 - يتعين على كل لجنة أن يكون لديها نظام لتسجيل وحفظ محاضر اجتماعاتها وقراراتها والتقارير المتبادلة بينها وبين المجلس وتلك الواردة إليها من إدارة البنك.
 - يجوز لأي لجنة دعوة أي شخص من غير الأعضاء لحضور أي اجتماع بما فيهم الرئيس التنفيذي وأي من كبار الموظفين والمدقق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي ومسؤول الالتزام وأي موظف آخر. كما يمكن لها الاستعانة بأي بيوت خبرة أو مستشارين خارجيين بغرض الحصول على المشورة فقط.
 - لتجنب احتكار القرار وتعزيز خلق وجهات نظر جديدة ينبغي أن يأخذ المجلس بعين الاعتبار وكلما أمكن تدوير عضوية ورئاسة اللجان شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إضعاف المهارات الجماعية والخبرة وفعالية أعمال هذه اللجان.

١. لجنة التدقيق

هيكلية وعمل اللجنة:

- ١- تعد لجنة التدقيق من اللجان الرئيسية التي يجب على المجلس تشكيلها وضمان استقلاليتها وخاصة في البنوك ذات التأثير الهام على النظام المالي
- ٢- يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من أعضاء المجلس المستقلين وغير التنفيذيين، وأن يكونوا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والمحاسبية ومواضيع التدقيق، ولا يجوز لأي عضو في هذه اللجنة أن يكون عضواً في أي لجنة أخرى.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية كحد أدنى:

- ١- مراجعة التقارير المعدة من قبل إدارة التدقيق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي وتقارير المصرف والسلطات الإشرافية الأخرى ومتابعة تصويب المخالفات الواردة فيها ووضع الضوابط اللازمة لضمان عدم تكرارها ورفع نتائج أعمالها للمجلس بصورة منتظمة، بالإضافة إلى مراجعة واعتماد خطة التدقيق بشكل سنوي.
- ٢- مراجعة مدى فعالية وكفاية نظام الرقابة الداخلية ونظام التحكم والتحوط للمخاطر الكلية وكذلك نظام الرقابة المالية والممارسات المحاسبية والمالية للبنك.
- ٣- المراجعة والمصادقة على القوائم المالية المرحلية والسنوية الختامية للبنك ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمدقق الخارجي قبل عرضهما واعتمادهما من قبل مجلس الإدارة.
- ٤- تولي كافة الأمور المتعلقة بالمدقق الخارجي ومثال ذلك التوصية للمجلس بالترشيح والعزل، والاعتاب، ونطاق ونتائج التدقيق والتفتيش للمهام التي تم تكليفه بها.
- ٥- تولي كافة الأمور المتعلقة بإدارة التدقيق الداخلي ومثال ذلك، تقديم التوصيات لمجلس الإدارة باختيار وتعيين وإنهاء خدمات مدير التدقيق الداخلي، والموازنة المخصصة وتقييم مدى كفاءة العاملين في إدارة التدقيق الداخلي.
- ٦- التنسيق مع لجنة إدارة المخاطر والالتزام حول تقييم أنظمة إدارة المخاطر والتحوط لها.
- ٧- التحقق من وجود الأطر المناسبة التي تكفل الوصول إلى أقصى درجات الامتثال للقوانين والتعليمات والأنظمة والممارسات المصرفية السليمة.
- ٨- للجنة الحق في الاستعانة بأي بيت خبرة أو مستشارين في بعض الأمور التي ترى أهميتها وفق الصلاحيات والموارد المخصصة لها.

٢. لجنة إدارة المخاطر والالتزام:**هيكلية وعمل اللجنة:**

- ١- تعد لجنة إدارة المخاطر والالتزام من اللجان الهامة التي يتوجب على مجلس الإدارة تشكيلها وخاصة بالنسبة للبنوك الكبيرة وذات التأثير الهام على النظام المالي.
- ٢- يجب أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من أعضاء المجلس المستقلين أو غير التنفيذيين، وأن يكونوا من ذوي الخبرة بالمخاطر المصرفية والقانونية.
- ٣- يمكن للمجلس فصل مهام ومسؤوليات المخاطر ومهام ومسؤوليات الالتزام في لجتين مستقلتين.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية كحد أدنى:

- ١- وضع استراتيجية شاملة حالية ومستقبلية حول نوع ومستوى المخاطر المقبولة لكافة أنشطه البنك واعتمادها من المجلس، والعمل على مراجعتها وتطويرها بشكل دوري.
- ٢- وضع سياسات إدارة المخاطر في البنك تتناسب مع وضع وخصوصية البنك وحجم وتنوع أنشطته وطبيعة المخاطر التي يواجهها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة من المجلس، وبحيث تتضمن هذه السياسات إجراءات عمل واضحة لإدارة المخاطر، وتحديد سقوف عليا للتعرض للمخاطر، ووجود نظام شامل لمراقبة المخاطر بشكل منتظم، وعلى أن يتم مراجعة هذه السياسات بشكل دوري.
- ٣- اعتماد سياسة وإجراءات عمل فعالة لمراقبة الالتزام بالسياسات والقوانين والتعليمات الرقابية ووضع وإجراءات وقائية لضمان الالتزام، وبصفة خاصة ما يتعلق بقانون ولوائح وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى وضع الآليات المناسبة للإبلاغ عن أي تجاوزات ومخالفات في حينها ومحاسبة المسؤولين عنها مع مسؤولية اللجنة عن إبلاغ المصرف فوراً بأي مخالفات لقانونه وتعليماته وأي قوانين أخرى ذات علاقة.
- ٤- تزويد المجلس بتقارير دورية حول المخاطر التي يواجهها أو قد يتعرض لها البنك وأي تجاوزات عن القوانين والأنظمة ومراقبة مدى التزام الإدارة التنفيذية بسياسات إدارة المخاطر المعتمدة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة والاطلاع ومراجعة التقارير الواردة من إدارة المخاطر والالتزام.
- ٥- التحقق من وجود كادر مؤهل يعمل بشكل مستقل على إدارة المخاطر وذلك وفق نظام واضح لإدارة المخاطر يعمل على تحديد وقياس وضبط والتحوط لكافة المخاطر المرتبطة بالأنشطة المصرفية والسبل الملائمة لتخفيض مستوى المخاطر والخسائر التي قد تنجم عنها، والاحتفاظ برأس المال اللازم لمواجهةها.
- ٦- أن يولي المجلس اهتماماً خاصاً بنوعية ودقة واكتمالية ومصدر البيانات المستخدمة لتحديد وقياس المخاطر وتأثيرها على قاعدة رأس المال وفقاً لمنهجية بازل لقياس كفاية رأس المال حسب تعليمات المصرف الصادرة بهذا الشأن.

٣. لجنة الترشيحات والحوكمة:**هيكلية وعمل اللجنة:**

تعتبر لجنة الترشيحات والحوكمة من اللجان الرئيسية المهمة، حيث يفضل وكلما أمكن ذلك أن يكون أغلبية أعضاء هذه اللجنة من الأعضاء المستقلين أو غير التنفيذيين.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية كحد أدنى:

١. يجب على اللجنة أن تبذل قصارى جهدها لضمان أن المجلس غير مسيطر عليه من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي أو مجموعة من الأشخاص.
٢. ترشيح الأشخاص المؤهلين للانضمام الى عضوية المجلس وكبار الموظفين في الادارة التنفيذية بالبنك وفق شروط التأهيل والملائمة التي تحددها اللجنة وتقديم التوصيات للمجلس بهذا الشأن وكذلك تحديد خطة ملائمة لإحلال واستبدال أعضاء المجلس بما يتماشى مع القانون وسياسة وأنظمة البنك وتعليمات المصرف. بالإضافة إلى أن أي اقتراح يتقدم به المجلس الى المساهمين لانتخاب أو إعادة انتخاب الأعضاء يجب أن يكون بناءً على تقرير اللجنة. أما فيما يتعلق بترشيح مدير التدقيق الداخلي فإن ذلك يكون من مسؤولية لجنة التدقيق. وعلى البنك إخطار المصرف بجميع المتقدمين لعضوية المجلس ومبررات قبولهم أو استبعادهم.
٣. الاشراف على سياسات الموارد البشرية بشكل عام والتأكد من وجود خطة إحلال لكبار الموظفين في الإدارة التنفيذية.
٤. تحديد ما إذا كان العضو يحقق صفة العضو المستقل أو العضو غير التنفيذي آخذاً بعين الاعتبار الحد الأدنى للشروط الواجب توافرها في كل منهما والواردة في التعريفات والعمل على مراجعتها بشكل سنوي.
٥. وضع أسس محددة لتقييم أداء المجلس وكبار الموظفين في الإدارة التنفيذية، وبحيث تتصف هذه المعايير بالموضوعية والحياد.
٦. التوجيه والإشراف على إعداد دليل الحوكمة وتحديثه ومراقبة تطبيقه وذلك بالعمل مع الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق وهيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية.
٧. تزويد المجلس بالتقارير والتوصيات حول مدى الالتزام بدليل حوكمة البنك ومقترحاتها لتعديل الدليل بما في ذلك تشكيلة المجلس وعدد أعضائه ولجانه حتى يتوافق مع أفضل الممارسات.

٤. لجنة المكافآت والحوافز:**هيكلية وعمل اللجنة:**

- ١- تعتبر لجنة المكافآت والحوافز من اللجان التي يجب على المجلس تشكيلها من الأعضاء غير التنفيذيين. ويفضل، وكلما أمكن، أن يكون أغلبية أعضاء هذه اللجنة من الأعضاء المستقلين.
- ٢- يجب أن يتمتع أعضاء لجنة المكافآت والحوافز بالمعرفة والمهارات والخبرات المطلوبة لإعداد السياسات واتخاذ قرارات مستقلة وموضوعية بشأن ممارسات منح المكافآت والحوافز.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تتولى اللجنة المهام والمسؤوليات التالية كحد أدنى:

١. إعداد سياسة منح المكافآت والحوافز وعرضها على المجلس لاعتمادها على أن تراعي في ذلك أن تتماشى هذه السياسة مع أفضل الممارسات المصرفية والدولية وتعليمات المصرف بهذا الشأن وأن تشمل كافة المكافآت والحوافز الخاصة برئيس المجلس وأعضاءه وكافة المسؤولين بالبنك بما فهم الرئيس التنفيذي وموظفي البنك، والإشراف على تطبيق ومراجعة هذه السياسة بشكل دوري، بالإضافة إلى الالتزام بما ورد في أسس وسياسة منح المكافآت والحوافز الواردة في المبدأ السابع.
٢. التأكد من أن سياسة منح المكافآت والحوافز تأخذ بعين الاعتبار كافة أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك عند تحديد المكافآت بحيث تتم الموازنة بين الأرباح المتحققة ودرجة المخاطر المرتبطة بها التي تتضمنها الأنشطة والأعمال المصرفية، والالتزام بالسياسة المشار إليها في البند (١) أعلاه.
٣. التأكد من وجود تجانس بين فترة صرف المكافأة وتحقيق الإيراد بشكل فعلي وما يمكن أن يؤثر عليه مستقبلاً، وخاصة فيما يتعلق بالتقديرات المستقبلية للإيرادات ذات التوقيت والاحتمال غير المؤكدين.
٤. يجب أن تعمل لجنة المكافآت والحوافز بشكل وثيق الصلة مع لجنة إدارة المخاطر لدى البنك و/أو المسؤول عن إدارة المخاطر والالتزام في تقييم الحوافز المقدمة بموجب نظام منح المكافآت المعتمد على تقييم المخاطر.

٧. المبدأ الخامس: الإدارة التنفيذية:**١- هيكل ومهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية:**

- ١/١ تتألف الإدارة التنفيذية من كبار موظفي البنك يرأسهم الرئيس التنفيذي ويتحملون مسؤولية تنفيذ العمليات والأنشطة وقرارات مجلس الإدارة وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من المجلس وهيكل مخاطر البنك.
- ٢/١ في حالة عزل أي من كبار الموظفين فإن ذلك يكون بعد اعتماد مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه حسب الاختصاص وبعد توضيح المبررات.
- ٣/١ لمجلس الإدارة تفويض الرئيس التنفيذي بالصلاحيات للتصرف بشكل عام بإسم البنك وتمثيل البنك في إنجاز المعاملات مع الغير، ويمكن للمجلس أيضاً تحديد أي قيود يرغب وضعها على صلاحيات الرئيس التنفيذي أو أي مسؤول آخر في البنك مثل تحديد سقف للمعاملات المالية التي يجوز لهم تنفيذها دون الحصول على موافقة المجلس.
- ٤/١ للمجلس انتداب أحد أعضائه التنفيذيين المشاركين في لجانته التنفيذية للعمل كعضو منتدب لممارسة مهام وصلاحيات تنفيذية تجاوز صلاحيات الرئيس التنفيذي ودون صلاحيات اللجان التنفيذية ويكون ذلك بشكل مؤقت أو دائم مقابل بدل أو راتب يحدده المجلس ويراعى في ذلك ألا تكون له صلاحيات منفردة.

٥/١ يجب أن يتمتع أعضاء الإدارة التنفيذية بصفات النزاهة والحيادية وكذلك الخبرات والكفاءات والمؤهلات اللازمة لإدارة أعمال البنك.

٦/١ يجب على أعضاء الإدارة التنفيذية الإسهام في تطبيق وتطوير نظام الحوكمة السليم والعمل في ذلك جنباً إلى جنب مع مجلس الإدارة.

٧/١ يقع على عاتق الإدارة التنفيذية إعداد هيكل تنظيمي مناسب للبنك واعتماده من المجلس يتضمن توزيع سليم للمهام وتفويض للصلاحيات وحدود المسؤولية والمساءلة على أن يتضمن ما يلي - على سبيل المثال لا الحصر :-

- الإدارات والوحدات والأقسام وبشكل يضمن وجود الاستقلالية بين مهام التنفيذ والمراجعة والمطابقة وتحقيق عدم التضارب في المهام.
- المسميات والمستويات الوظيفية.
- خطوط الاتصال وآليات رفع التقارير.
- الرقابة الثنائية.
- التقييم والمساءلة.

ويشار إلى أن أي تفويض للصلاحيات للموظفين لا يعفي الرئيس التنفيذي من المساءلة أمام المجلس.

٨/١ يجب على أعضاء الإدارة التنفيذية رفع تقرير فوري إلى لجنة إدارة المخاطر والالتزام حول أي مخالفات هامة.

٢- وظيفة إدارة المخاطر:

١/٢ يجب أن تكون وظيفة إدارة المخاطر مستقلة وأن يتوافر لها الصلاحيات والموارد اللازمة من حيث العدد والنوع وتوفير الحوافز المناسبة لكادر الإدارة والقدرة على الوصول المباشر لمجلس الإدارة ولجانه وأي دوائر أخرى في البنك للقيام بمهامها.

٢/٢ يجب أن يكون لدى البنك مسؤول رئيسي عن إدارة المخاطر يعين ويعزل بموافقة لجنة إدارة المخاطر والالتزام بالمجلس، وتشترك مع الإدارة التنفيذية في تقييم واعتماد أدائه ومكافآته وأن يكون ذو صلاحيات ومهام مستقلة عن باقي الأعمال في البنك، وأن يكون مسؤولاً تجاه الرئيس التنفيذي والمجلس عن تنفيذ الإطار الشامل لإدارة مخاطر البنك وأن يكون لديه أيضاً القدرة على التأثير على أي قرارات متخذة من شأنها تعريض البنك لأي مخاطر محتملة خارج نطاق مستوى المخاطر المقبول.

٣/٢ تقوم إدارة المخاطر بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالمخاطر من خلال -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

أ. إعداد هيكل المخاطر الملائم لأنشطة البنك ووضع السقوف المقترحة لها لاعتمادها من الإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر والالتزام بالمجلس.

ب. وضع وتطبيق وتطوير النظم والإجراءات الملزمة لإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك وبما ينسجم مع الاستراتيجيات والسياسات ونوع وحدود المخاطر المعتمدة من المجلس.

ج. وضع المنهجيات الملائمة لتحديد وقياس ومراقبة وضبط المخاطر بما يتفق مع سياسة ودرجة تحمل المخاطر المعتمدة من المجلس وتحديد أوزان المخاطر ومتطلبات رأس المال الرقابية بشأنها بصفة مستمرة، ومن أهم هذه المنهجيات:

- تضمين العناصر الكمية والنوعية، حيث أنه على الرغم من أهمية عملية قياس المخاطر إلا أن ذلك لا يكون على حساب كفاءة عملية إدارة المخاطر بشكل عام، وكذلك يتوجب اتباع أسس منطقية في الافتراضات المستخدمة ومراجعة مجلس الإدارة إن تطلب الأمر ذلك.
- وضع إجراءات ومنهجيات ملائمة لتقييم المخاطر الخاصة بالتغيرات المناخية على مستوى البنك ومجموعته في مختلف البلدان التي يمارس فيها أنشطته ورفع تقارير دورية للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بالأثر المتوقع للتغير المناخي على أنشطة البنك ونتائج أعماله على المدى الزمني القصير والمتوسط والطويل مع مراعاة المعايير الدولية التي تصدر بهذا الشأن.
- كجزء من عملية التحليل الكمي والنوعي للمخاطر، يجب على إدارة المخاطر إجراء اختبارات الأوضاع الضاغطة والسيناريوهات المحتملة للمخاطر تحت مختلف الظروف وعكس النتائج على خطوط العمل ذات الصلة وإبلاغ الرئيس التنفيذي ولجنة إدارة المخاطر والالتزام بالنتائج.
- عدم الاعتماد الكلي في عملية تحديد وقياس المخاطر على المصادر الخارجية مثل التصنيفات الائتمانية ونماذج المخاطر الجاهزة (Risk Models).
- يجب أن يكون نهج إدارة المخاطر متماثل على مستوى مجموعة البنك بعد الأخذ بعين الاعتبار تأثير التواجد الخارجي على أنشطة البنك، وبحيث تكون الإدارة التنفيذية في البنك الأم ولجنة إدارة المخاطر والالتزام هي المسؤولة عن تطبيق ذلك بشكل شمولي.
- مواكبة التطورات في معدل النمو في الميزانية وقائمة الدخل وتأثير التطورات الخارجية مثل التوسع الجغرافي أو طرح منتجات جديدة أو عمليات الاندماج والاستحواذ والتي من شأنها التأثير على عملية إدارة المخاطر في البنك.
- إلى جانب استخدام الأساليب ذات البعد المستقبلي (Forward-Looking) يتعين على البنك استعراض الأداء الحقيقي بعد الحدوث أو عمل ما يسمى الاختبار بأثر رجعي (Back Testing).
- أن يكون لدى البنك إجراءات للموافقة على المنتجات الجديدة أو التغييرات الهامة التي تطرأ على المنتجات القائمة أو طرح خطوط عمل جديدة أو دخول أسواق جديدة وعمليات الاندماج والاستحواذ بحيث تتضمن هذه الإجراءات على سبيل المثال تقييم المخاطر الناتجة عن ذلك وأوجه القصور المحتملة في الضوابط الداخلية وبيئة إدارة المخاطر وسبل إدارة هذه المخاطر.
- ألا تقتصر مساهمة الدوائر ووحدات العمل الأخرى في البنك مثل الخزينة والمهام المالية في عملية إدارة المخاطر على دعم الضوابط والإجراءات الداخلية فقط، وإنما يتطلب تطبيق سياسة تسعير

داخلي مناسبة لأوجه استخدامات الأموال تعكس التكلفة الداخلية للأموال مما يساهم في الحد من الاستثمار في أنشطة ذات مخاطر عالية.

• أن يتم مناقشة واستعراض حدود تعرضات البنك للمخاطر على جميع المستويات بالبنك وذلك بالشكل العامودي حسب التسلسل الإداري وبالشكل الأفقي بين الإدارات والاقسام، وان يتم العمل على توصيل المعلومات المناسبة إلى كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الوقت المناسب من خلال تقارير تكون مفهومة ودقيقة ومتكاملة وموجزة وشاملة.

د. مراقبة حدود المخاطر المقبولة ورفع أي تقارير بالتجاوزات عن هذه الحدود والإجراءات المتخذة لمعالجتها إلى الرئيس التنفيذي ولجنة إدارة المخاطر والالتزام بالمجلس والتي تقوم بدورها بمحاسبة ومساءلة الإدارة التنفيذية عن ذلك.

هـ. مراعاة التعرف على المخاطر الناتجة عن إدخال منتجات جديدة أو تغيير حجم النشاط أو البيئة التشغيلية والاقتصادية أو نوعية المحفظة وعمليات الاندماج والاستحواذ، وأن يتم أخذ هذه المتغيرات في الاعتبار عند قياس المخاطر مع اعتماد المقاييس النوعية والكمية لدى قياسها.

و. تقوم إدارة المخاطر برفع تقارير دورية بشكل مباشر إلى لجنة إدارة المخاطر والالتزام بالمجلس بجانب تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي.

ز. التأكد من وجود كادر يمتلك الخبرات والمؤهلات المناسبة والكافية للتعامل مع كافة أنواع المخاطر التي تواجه البنك.

٣- وظيفة مراقبة الالتزام:

١/٣. يجب أن تكون وظيفة مراقبة الالتزام مستقلة وأن يتوافر لها الصلاحيات والموارد اللازمة من حيث العدد والنوع وتوفير الحوافز المناسبة للعاملين بها والقدرة على الوصول المباشر لمجلس الإدارة ولجانه وأي دوائر أخرى في البنك للقيام بمهامها.

٢/٣. يجب أن يكون لدى البنك مسؤول رئيسي عن إدارة مراقبة الالتزام يعين ويعزل بموافقة لجنة إدارة المخاطر والالتزام بالمجلس، وتشترك مع الإدارة التنفيذية في تقييم واعتماد أداءه ومكافأته وأن يكون ذو صلاحيات ومهام مستقلة عن باقي الأعمال في البنك، وأن يكون مسؤولاً تجاه الرئيس التنفيذي والمجلس عن تنفيذ الإطار الشامل لإدارة مراقبة الالتزام وأن يكون لديه أيضاً القدرة على التأثير على أي قرارات متخذة من شأنها مخالفة البنك لأي من القوانين والتعليمات والمعايير المطبقة.

٣/٣. يجب ان يولي مجلس الادارة (او الادارة العامة لفروع البنوك الأجنبية) اهتماماً خاصاً لوضع هذه الوظيفة بتحديد واضح لمسئولياتها بما في ذلك وضعها في الهيكل التنظيمي وعلاقتها ببقية الادارات والوظائف بالشكل الذي يؤمن لها الاستقلالية والفاعلية اللازمة وتوفير الموارد الكافية والقنوات السريعة والواضحة لرفع التقارير لمجلس الادارة والإدارة التنفيذية وتزويدها بالصلاحيات اللازمة للوصول للمعلومات في إطار سياسة واضحة وكافية ودليل للإجراءات واجراء مراجعة سنوية لهذه السياسة.

كما يجب على الادارة التنفيذية التعاون والتنسيق مع مسؤول مراقبة الالتزام واتخاذ الاجراءات التصحيحية والتأديبية اللازمة في حال اكتشاف اية مخالفات ورفع تقارير دورية لمجلس الادارة حول المواضيع المتعلقة بسياسة واجراءات الالتزام بما يساعد على تطويرها.

٤/٣. مهام مسؤول مراقبة الالتزام: -

يجب ان تتضمن مسئوليات مراقبة الالتزام المهام التالية كحد أدنى: -

أ. تحديد وتقييم المخالفات المرتبطة بأنشطة البنك وأي منتجات جديدة.
ب. تقديم الاستشارة للإدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر والالتزام بالمجلس حول القوانين والتعليمات والمعايير وابقاء الإدارة التنفيذية واللجنة على علم بشكل دائم بشأن التطورات في القوانين والتعليمات والمعايير المطبقة.

ج. توجيه تعليمات مكتوبة للموظفين حول التطبيق الملائم للقوانين والتعليمات والمعايير المطبقة.

د. تقييم مدى ملائمة الاجراءات والتوجيهات الداخلية للقوانين والتعليمات وكشف اي قصور في السياسات والاجراءات وصياغة المقترحات لتحسينها.

ذ. القيام بمسؤولياته ومهامه بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للقانون المعني ولوائحه التنفيذية وتعليمات المصرف الصادرة ذات الصلة.

هـ. اجراء فحص دائم وشامل ورفع التقارير باستمرار للإدارة التنفيذية حول الملاحظات والمخالفات الخاصة بالالتزام لاتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.

و. رفع تقارير دورية وفورية إلى لجنة إدارة المخاطر والالتزام بالمجلس عن المخالفات وواجه القصور التي تم اكتشافها والاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بالإضافة الى معلومات حول التدريب على الالتزام الذي تقدمه للموظفين.

ز. العمل كمركز استعلام لموظفي البنك للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالالتزام.

ح. توثيق العلاقة مع المصرف وقطاع الاشراف والرقابة على المؤسسات المالية به، ومع السلطات الرقابية لمجموعة البنك بما في ذلك الإبلاغ عن المخالفات وتقديم الإيضاحات اللازمة للجهات الرسمية الخارجية وفقاً لتعليمات وتوجيهات المصرف.

٥/٣. يتعين الفصل في التداخل بين مهام مسئول مراقبة الالتزام ومهام إدارة الشئون القانونية المسؤولة عن تقديم النصح للإدارة التنفيذية بما فيها مسؤول مراقبة الالتزام فيما يتعلق بالقوانين، كما يجب على البنوك التي لديها فروع وشركات تابعة خارج قطر التأكد من تغطية متطلبات الالتزام لهذه الفروع ضمن إطار سياسة الالتزام للبنك ككل.

٦/٣. مؤهلات مسؤول وموظفي مراقبة الالتزام: -

يجب توافر الصفات المهنية المناسبة في مسؤول وموظفي مراقبة الالتزام من حيث قدرتهم على الفهم السليم للقوانين والتعليمات والمعايير المطبقة وتأثيرها على اعمال البنك من خلال امتلاكهم لقدر كبير من المهارات التحليلية والامام بالقوانين والتعليمات والمعايير المطبقة والمتطلبات الإشرافية ومنتجات المؤسسات المالية وكذلك يجب ان تتضمن الصفات الشخصية الاستقامة والنزاهة والحيادية ومهارات الاتصال.

٨. المبدأ السادس: نظام الرقابة الداخلية:

١. يتعين على المجلس التأكد من وجود أنظمة مناسبة وفعّالة للتدقيق والتقارير المالية، والرقابة الداخلية والالتزام بمراعاة القانون والتعليمات، وفي سبيل تحقيق ذلك يتعين على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الاستغلال الفعّال لعمل التدقيق الداخلي ومراقبي الحسابات الخارجيين في تقييم كفاية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.
٢. تهدف الرقابة الداخلية الى ضمان أن كل خطر رئيسي له سياسة ونهج ادارة معين وآلية للرقابة عليه الأمر الذي سيؤدي إلى ضمان نزاهة والالتزام وفعالية عمليات ادارة المخاطر بشكل عام مع تعزيز الرقابة الذاتية والقدرة على الاكتشاف المبكر للأخطاء ومعالجتها والمحاسبة عنها.
٣. يتعين على مجلس الإدارة تدعيم وظيفة التدقيق الداخلي بشكل مستمر عن طريق التحقق من استقلالية كادر التدقيق الداخلي عن الإدارة التنفيذية في تعيينه وتقييم أدائه وتحديد رواتبه وحوافزه ومكافآته وتبعيته المباشرة في ذلك للجنة التدقيق الداخلي في المجلس و التي ينبغي أن تتحقق من تمتعه بأعلى المؤهلات المهنية والخبرات العملية ومتابعته لتطورات التعليمات الرقابية والقوانين والمعايير الدولية الخاصة بالتدقيق والمحاسبة والرقابة وتدريبه المستمر بما يعزز من تميزه وقدرته على التدقيق على كافة مهام وأنشطة البنك واكتشاف أوجه القصور والمخالفات والأخطاء والعمل على معالجتها في الوقت المناسب.
٤. على مدير التدقيق الداخلي إخطار الإدارة التنفيذية بشكل دوري وعند الحاجة بأي ملاحظات أو مخالفات أو أخطاء تتكشف له ومطالبتها باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ومتابعة ذلك.
٥. يرفع مدير التدقيق الداخلي تقارير دورية بشكل ربع سنوي على أقل تقدير للجنة التدقيق بالمجلس تشمل نطاق عملية التدقيق والملاحظات والمخالفات التي تم اكتشافها والإجراءات المتخذة بشأنها والمسؤولية عنها.
٦. تقع على مدير التدقيق الداخلي مسؤولية إبلاغ المصرف مباشرة بأي مخالفات أو تجاوزات جسيمة من شأنها التأثير المادي الهام على أداء البنك ونتائج أعماله وصحة بياناته المالية والتزامه بالقوانين والتعليمات.
٧. يجب على مدير التدقيق الداخلي التحقق من كفاية وكفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية المحيطة بإعداد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك والتحقق من الالتزام بها لضمان ان هذه القوائم تعبر بشكل عادل وصحيح عن الوضع المالي للبنك ونتائج اعماله وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة وسياسات وتوجهات مجلس الإدارة وتعليمات المصرف المركزي ورأي مراقب الحسابات ورفع تقرير معتمد بذلك الى لجنة التدقيق قبل عرض التقارير المالية على مجلس الإدارة لاعتمادها.
٨. يتوجب على الإدارة التنفيذية وضع وتطوير الضوابط الداخلية التي تزيد من فعالية نظام الرقابة الداخلية مثل فصل المهام لتجنب أي تعارض محتمل للأدوار وخاصة في الحالات التي يصعب فيها المساءلة عن نتائج الأنشطة التي يتم فيها تحقيق عوائد وإيرادات بشكل غير منسجم مع مستوى المخاطر وأن يتولى التدقيق الداخلي تقييم ذلك.

٩. المبدأ السابع: أسس وسياسة منح المكافآت والحوافز:

يتعين على المجلس أن يتحمل المسؤولية الكاملة لتعزيز الحوكمة الفاعلة والممارسات السليمة لمنح المكافآت المالية والحوافز على مستوى مجموعة البنك بما في ذلك الشركات التابعة خارج قطر وبما لا يتعارض مع المتطلبات القانونية والرقابية في البلدان المضيفة، ولا يجوز أن يعهد بهذه المسؤولية للإدارة التنفيذية ويراعى في ذلك ما يلي:-

١. اعتماد ومتابعة حسن تنفيذ أسس وسياسة منح المكافآت والحوافز الموصي بها من قبل لجنة المكافآت

والحوافز والتوصيات المقترحة من قبلها بخصوص التعديل أو التحديث الذي أجري على هذه السياسة، والتوصيات الصادرة عنها بخصوص المكافآت والحوافز.

٢. على مجلس الإدارة، من خلال لجنة المكافآت، أن يعمل على إعداد وتحديث ومراجعة سياسة منح المكافآت

والحوافز سنوياً ومراجعتها من قبل إدارة التدقيق الداخلي وله في ذلك الاستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصصة وذلك لقياس مدى ملائمة هذه السياسة والإجراءات الخاصة بها وتماشياً مع أفضل وأحدث الممارسات والإصدارات الدولية مثل تلك الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية وتعليمات وإرشادات المصرف ويجب أن يتم ذلك بموضوعية وحيادية كاملة ودون تدخل من الإدارة التنفيذية ويجب أن يأخذ المجلس في الاعتبار نتائج المراجعة عند تحديد الأمور المتعلقة بمنح المكافآت والحوافز.

٣. ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند إعداد ومراجعة سياسة منح المكافآت والحوافز أن تعمل هذه السياسة على

اجتذاب الموظفين ذوي الكفاءة والمؤهلات والخبرات الفنية العالية والمحافظة عليهم وتحفيزهم لأداء أعمالهم بمهنية عالية وفقاً لسياسة وتوجهات مجلس الإدارة وداخل إطار قانون وتعليمات المصرف وأن تتضمن عقود العمل المبرمة معهم السند القانوني اللازم لربط مكافآتهم وحوافزهم بسياسة وإجراءات منح المكافآت والحوافز وآليات تقييم الأداء.

٤. على المجلس أن يتحقق من وجود أنظمة وإجراءات محكمة وآلية إشراف فاعلة لضمان الالتزام بسياسة

وإجراءات منح المكافآت والحوافز وعدم وجود تمييز بين الموظفين في ذلك على أسس شخصية خارج إطار سياسة وإجراءات منح المكافآت والحوافز ووجود نظام وقنوات اتصال بين الموظفين وكبار المسؤولين بما في ذلك مجلس الإدارة للبت في أي شكاوى لهم بهذا الشأن.

٥. ينبغي أن تتضمن سياسة منح المكافآت والحوافز المعتمدة من قبل مجلس الإدارة الأسس التالية كحد أدنى:

١/٥ ارتباط المكافآت والحوافز بهيكل المخاطر والأداء الكلي للبنك بما في ذلك مؤشرات الربحية والسيولة وكفاية رأس المال والأداء التشغيلي ويكون ذلك ضمن الإطار العام للمخاطر المحدد من المصرف مع ربط حوافز الموظفين بمساهمة كل منهم في انجاز الأعمال وفي الأداء الكلي للبنك.

٢/٥ يجب أن يصمم هيكل المكافآت والحوافز لمختلف المستويات الإدارية في البنك بدءاً من أعضاء المجلس والمسؤولين الرئيسيين وانتهاء بكافة الموظفين بالبنك لتعزيز فعالية إدارة المخاطر وتحقيق أهداف منح المكافآت والحوافز.

٣/٥ أخذ كافة أنواع المخاطر في الاعتبار عند تحديد المكافآت والحوافز لمجموعة البنك ككل، بحيث لا يكون إجمالي الدخل أو الربح المكتسب هو العنصر الوحيد لقياس الأداء، وأن يتم الموازنة بين الأرباح

- المتحققة ودرجة المخاطر التي تتضمنها الأنشطة المولدة لتلك الأرباح، ولإيضاح ذلك فإنه ينبغي عدم المساواة بين مكافآت إدارتين بالبنك نتيجة تحقيقهما نفس رقم الأرباح في وقت قصير إذا ما تفاوتت درجة المخاطر المحيطة بالنشاط المحقق للربح لكل منهما بما قد يؤثر على الربح خلال الفترات المالية اللاحقة ويجب في هذا الصدد أخذ جميع أنواع المخاطر في الحسبان بما في ذلك مخاطر السيولة والسمعة والعبء على رأس المال وكذلك مدى تعقد المخاطر وسهولة أو صعوبة قياسها.
- ٤/٥. أن تعتمد أسس منح المكافآت والحوافز على وجود نظام موضوعي لقياس الأداء وفقاً للمعايير المالية وغير المالية مثل المعايير الخاصة بأنظمة التشغيل والضبط والرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والتعليمات الرقابية وقضايا البيئة الاجتماعية والاقتصادية والأمور الخاصة بالحوكمة والشمول المالي والتحول الرقمي وإدارة المخاطر بكافة أنواعها وذلك عند تقييم وقياس أداء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ٥/٥. يجب أن يستند تحديد مكافآت وحوافز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تقييم أدائهم قياساً على أداء البنك على المدى الطويل وليس على أداء السنة الحالية فقط.
- ٦/٥. الربط بين الجدول الزمني لصرف المكافآت والحوافز وبين الإطار الزمني للمخاطر، حيث أن الأرباح والخسائر أو المخاطر الناتجة عن الأنشطة المختلفة للبنك تتحقق خلال فترات زمنية متفاوتة وهو ما ينبغي معه عدم الانتهاء من دفع الحوافز والمكافآت خلال فترات قصيرة عن أنشطة لا تتأكد نتائج أعمالها ومخاطرها إلا بعد فترات طويلة مع ضرورة وضع المعايير الملائمة لإمكانية تخفيض أو تأجيل المكافآت في ضوء نتائج الأعمال والمخاطر خلال الفترات الزمنية اللاحقة.
- ٧/٥. وجود تناسب بين الشكل الذي تدفع به المكافآت والحوافز (نقدي أو عيني كالأسهم أو غيرها) وبين المخاطر المرتبطة بذلك، وأن تكون هناك قواعد تنظم ذلك وفقاً لأوضاع الموظفين والعقود المبرمة معهم.
- ٨/٥. أن يتم تحديد مكافآت العاملين في إدارات الرقابة المالية والتدقيق الداخلي وتقييم ومراقبة المخاطر والالتزام بشكل مستقل عن الإدارات والأنشطة التي يراقبون عليها بما يضمن استقلاليتهم وتمتعهم بالسلطات والصلاحيات اللازمة لممارسة مهامهم الرقابية.
- ٩/٥. الإفصاح الدوري الشامل والواضح في التقارير المالية للبنك وفي التقارير الخاصة بمتطلبات الإفصاح للجنة بازل (الدعامة الثالثة) عن سياسة ونظام دفع المكافآت والحوافز، وأن يتم الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وتعديلاته.
- ١٠/٥. وصف وبيان تفاصيل العلاوات الكبيرة إذا كانت جزءاً من مجموعة المكافآت.
- ١١/٥. وضع الترتيبات المتعلقة بإلغاء أو استرجاع المكافآت المدفوعة والمستحقة المؤجلة في حال تبين أن الأساس الذي تم المنح بناءً عليه كان ينطوي على مخاطر عالية وغير مقبولة وخارجة عن هيكل وحدود ومستويات المخاطر المقبولة في البنك أو تتجاوز الإطار الرقابي للمصرف مع توفير السند القانوني لذلك في العقود المبرمة مع أصحاب العلاقة أو من خلال تعهدات موقعة منهم.

٦. العلاقة مع المصرف:

١/٦. يجب إطلاع المصرف سنوياً على كافة المكافآت والبدلات والحوافز الخاصة بأعضاء المجلس ومكافآت وحوافز المسؤولين بالإدارة التنفيذية، مع شرح لأهم الأسس والمعايير ومؤشرات الأداء التي اعتمد عليها المجلس في تحديدها وان يكون ذلك وفقاً لتعليمات المصرف^٤ وفي الوقت الذي يحدده وفي حالة عدم اعتراض المصرف خلال شهر من تاريخه، يمكن للمجلس اعتمادها بشكل نهائي وعرضها على الجمعية العامة.

٢/٦. للمصرف، إذا استدعى الأمر، أن يقيد أو يحدد إجمالي المكافآت والحوافز كنسبة من صافي الأرباح أو على أي وجه آخر سواء لجميع أعضاء المجلس والمسؤولين بالإدارة التنفيذية أو لبعض منهم وذلك في حالة عدم الالتزام بالمحافظة على متانة قاعدة رأس المال وفقاً للمتطلبات الإشرافية أو في حال وجود ممارسات مصرفية غير سليمة أو مخالفات لقانون ولوائح المصرف وتعليماته وأي قوانين ذات علاقة.

١٠. المبدأ الثامن: التواصل بين المجلس والمساهمين:

١. يجب على المجلس الالتزام بقانون الشركات التجارية وتعديلاته وقانون هيئة قطر للأسواق المالية للبنوك المدرجة، فيما يتعلق بحقوق المساهمين واجتماعات الجمعية العامة مع مراعاة ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

١/١. أن تكون الإعلانات لاجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للمساهمين دقيقة وغير مضللة، ويجب أن تنص الإعلانات بوضوح وبقدر الضرورة على شرح لطبيعة الغرض والموضوعات المطروحة للمناقشة في هذه الاجتماعات.

٢/١. أن تنعقد الاجتماعات في توقيت ومكان مناسب بشكل يضمن حضور أكبر عدد من المساهمين.

٣/١. أن يتم تشجيع المساهمين على المشاركة شخصياً وفي حال تعذر ذلك يتم إجراء توكيل، وبحيث يتم توضيح الإجراءات المتعلقة بتعيين الوكيل وكيفية التصويت على قرار معين وفقاً للقانون.

٤/١. أن تتضمن الدعوة وجود جميع المعلومات وأن ترفق معها جميع المستندات الرئيسة الخاصة بجميع بنود جدول الأعمال لأي من اجتماعات المساهمين، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، أية توصيات أو اعتراضات من قبل أعضاء المجلس.

٥/١. أن يقوم مجلس الإدارة في كل اجتماع باقتراح قرارات منفصلة لكل البنود الهامة المدرجة على جدول الأعمال بحيث لا يتم الخلط بينها وبين المواضيع غير المرتبطة بها.

٦/١. أن يتولى مجلس الإدارة في الاجتماعات الخاصة بانتخاب أو عزل أعضاء المجلس مسؤولية ضمان حق التصويت لكل شخص على حدة، بحيث يمكن للمساهمين تقييم كل شخص مرشح على حدة.

^٤ نص التعميم رقم ٢٠١٧/٢ تاريخ ٢٠١٧/١/١٠ (إلى جميع البنوك) والتعميم رقم ٢٠١٦/٥ تاريخ ٢٠١٦/١/٢٤ (إلى جميع البنوك) على تزويد المدير التنفيذي لقطاع الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية بكشف المكافآت والحوافز السنوية للإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين) قبل صرفها بمدة أسبوعين.

- ٧/١. أن يقوم رئيس الاجتماع بتشجيع المساهمين على طرح الأسئلة، بما فيها الأسئلة المتعلقة بإرشادات وتوجيهات حوكمة البنك.
- ٨/١. أن يتم توفير محاضر الاجتماعات للمساهمين، عند الطلب، في أقرب فرصة ممكنة، بحيث لا تزيد عن ٣٠ يوماً كحد أقصى من تاريخ الاجتماع.
- ٩/١. على رئيس الاجتماع الإفصاح عن كل الحقائق الجوهرية للمساهمين قبل إدلائهم بأصواتهم.
- ١٠/١. أن يطلب البنك من جميع أعضاء المجلس وكذلك رؤساء كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت حضور الاجتماعات والرد على أية أسئلة من المساهمين.
٢. على البنك إنشاء موقع إلكتروني وتخصيص قسم محدد ضمن ذلك الموقع لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بحقوق المساهمين في المشاركة في الاجتماعات والتصويت في جميع اجتماعات المساهمين، ونشر البيانات والتقارير المالية والا فصاحات العامة والمستندات الهامة المعنية بالاجتماعات ومن ضمنها النص الكامل للدعوة ومحاضر الاجتماعات وفقاً للقانون والنظام الأساسي للبنك.
٣. يجب أن تتضمن الدعوة الموجهة لحضور الاجتماعات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة جميع المعلومات الضرورية وفقاً لمتطلبات قانون الشركات أو المصرف وفي حالة تجاوز عدد المرشحين عدد المقاعد المتوفرة يجب أن توضح الدعوة طريقة التصويت والتي يتم بموجبها اختيار المرشح الفائز وعدد الأصوات.
٤. يتعين على رئيس مجلس الإدارة (والأعضاء الآخرين بحسب كل حالة) بناء علاقات تواصل مع كبار المساهمين لمعرفة آرائهم والمواضيع التي تهمهم وأن يتناقش معهم حول الحوكمة والاستراتيجيات ويقوم رئيس مجلس الإدارة بنقل ذلك إلى المجلس بأكمله، وكجزء من مراقبة وانضباط السوق فانه يتعين أن يقوم المجلس بتشجيع أصحاب المصالح، وخاصة من المؤسسات والشركات المساهمة على إبداء ملاحظاتهم على حوكمة البنك.
٥. بالنسبة للبنوك التي تحتوي على واحد أو أكثر من المساهمين الرئيسيين، يجب أن يقوم رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الآخرين لدى تلك البنوك بتشجيع المساهمين الرئيسيين على عدم استغلال نفوذهم بطريقة غير موضوعية وغير مسؤولة، ومراعاة الاحترام الكامل لحقوق صغار المساهمين.

١١. المبدأ التاسع: الإفصاح عن حوكمة البنك:

- يجب أن يقوم البنك بالإفصاح عن نظام الحوكمة لديه بشفافية للمساهمين والمودعين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح والمشاركين في السوق.
١. يتعين على كل بنك اعداد سياسة يعتمدها مجلس الإدارة للإفصاح والشفافية وفقاً للمبادئ الدولية التي تحكم ذلك عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاصة بمبادئ حوكمة الشركات، وذلك بما يحقق أغراض البنك وأصحاب المصالح والجهات المعنية لديه بهدف الارتقاء بمستوى تطبيقات الحوكمة.
٢. يجب أن تتضمن سياسات الإفصاح والشفافية كافة المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها وفي التوقيت المناسب.
٣. يتعين على البنك الإفصاح عن أهم النقاط المتعلقة بمستوى إقدامه وقدرته على المخاطر بشكل يراعي السرية والخصوصية ودور مجلس الإدارة في تحديد ذلك، وفي حال عمل البنك ضمن هيكل تنظيمي معقد يتوجب عليه

الإفصاح عن معلومات كافية فيما يخص الأهداف والاستراتيجيات والمخاطر والضوابط التي تحيط بهذه الأنشطة.

٤. يجب أن يقوم مجلس الإدارة باعتماد دليل خاص بنظام الحوكمة في البنك بحيث يغطي الأمور المنصوص عليها في هذه التعليمات والأمر الأخرى المتعلقة بحوكمة البنك التي يراها المجلس مناسبة، كما يجب أن يقوم البنك بنشر هذا الدليل على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وتحديثه باستمرار.

٥. يجب أن يقوم مجلس الإدارة في كل اجتماع سنوي للجمعية العامة للمساهمين، بتقديم تقرير حول مدى التزام البنك بهذه التعليمات، وبوضع مدى الاختلافات ومبررات حالات عدم الالتزام إن وجدت.

٦. يجب أن يقوم المجلس أيضاً في كل اجتماع سنوي للجمعية العامة للمساهمين، بتقديم تقرير خاص عن الحوكمة يتضمن المعلومات المحددة في الملحق رقم (٥٨) ادناه ويجب أن يكون الإفصاح دقيق وواضح وعرضه بطريقة مفهومة بحيث يمكن للمساهمين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح والمشاركين في السوق الرجوع إليه بسهولة، كما يتم الإفصاح للعموم في الوقت المناسب في التقارير المالية السنوية والدورية أو بأي شكل آخر ملائم كموقع البنك الإلكتروني، وتحمل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة مسؤولية عدم كفاية الإفصاح أو عدم الالتزام بالشفافية وفقاً لهذا المبدأ.

١٢. المبدأ العاشر: البنوك ذات الهياكل المعقدة أو المتشعبة:

يتعين على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية معرفة وفهم الهيكل التشغيلي للبنك والإلمام بالمخاطر التي يمكن أن يشكلها ضمن قاعدة (تعرف على هيكل البنك ومجموعته).

١. تقوم بعض البنوك بإنشاء عدة هياكل لأغراض قانونية أو تنظيمية أو مالية أو لأغراض عرض المنتج من خلال وحدات أو فروع أو شركات تابعة أو كيانات قانونية أخرى مما قد يزيد إلى حد كبير من تعقيد أنشطة البنك حيث قد يؤدي العدد الهائل من الكيانات القانونية وعلى وجه الخصوص الترابط والمعاملات الداخلية بين هذه الكيانات إلى نشوء التحديات في تحديد المخاطر الخاصة بالبنك ككل والإشراف عليها وإدارتها، الأمر الذي يشكل خطراً بحد ذاته.

٢. يتعين على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فهم الهيكل وفهم عملية تنظيم المجموعة ككل، أي أهداف وحداتها/ كياناتها المختلفة والروابط والعلاقات الرسمية وغير الرسمية بين الكيانات ومع البنك الأم، ويشمل ذلك فهم المخاطر القانونية والتشغيلية والقيود داخل المجموعة والمعاملات وكيفية تأثيرها على تمويل المجموعة ورأس المال وبيان المخاطر في ظل الظروف الطبيعية والمعاكسة، ويتعين وضع تدابير ونظم سليمة وفعالة من أجل تسهيل إنتاج وتبادل المعلومات عن الكيانات المتعددة فيما بينها لإدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة ككل ولتحقيق الإشراف الفعال على المجموعة من خلال التنسيق والتفاهم مع السلطات الإشرافية المضيفة.

٣. عندما تقوم البنوك بإقامة هياكل لإدارة خطوط الأعمال والخدمات التي لا تتلاءم مع هيكل الكيان القانوني للبنك يتعين على مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية حسبما يقتضي الأمر، ضمان احتواء جميع المنتجات ومخاطرها وتقييمها على مستوى الكيان الفردي وعلى مستوى المجموعة.
٤. يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسات واستراتيجيات واضحة لإنشاء هياكل جديدة والعمل على توجيه وفهم الهيكل الخاص بالبنك ومراحل تطوره وحدوده، علاوة على ذلك يتعين على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تطبيق التالي حسب الاقتضاء:
- ١/٤. تجنب إنشاء هياكل معقدة لا حاجة لها.
- ٢/٤. اتباع عملية مركزية لاعتماد إنشاء كيانات قانونية جديدة قائمة على المعايير المعمول بها والتحكم بها، بما في ذلك إمكانية رصد متطلبات كل كيان وإتمامها بصفة مستمرة (كالمطلوبات التنظيمية، ومتطلبات الضرائب ورفع التقارير المالية والحوكمة)؛
- ٣/٤. فهم عملية إعداد المعلومات الخاصة بهيكل البنك والقدرة عليها، بما في ذلك النوع والعقد وهيكل الملكية والأعمال التي يتم إجراؤها لكل كيان قانوني؛
- ٤/٤. التعرف على المخاطر التي قد يشكلها التعقيد في هيكل الكيان القانوني نفسه، بما في ذلك الافتقار إلى الشفافية في عملية الإدارة، والمخاطر التشغيلية الناجمة عن الهياكل التمويلية المترابطة والمعقدة والتعرض للمخاطر داخل المجموعة، والمخاطر غير المتوقعة ومخاطر الطرف الآخر؛
- ٥/٤. تقييم مدى تأثير المخاطر المشار إليها أعلاه المتعلقة بالهيكل وبمتطلبات الكيان القانوني على قدرة المجموعة على إدارة هيكل المخاطر الخاص بها والتمويل ورأس المال في ظل الظروف الطبيعية والمعاكسة.
٥. من أجل تعزيز الحوكمة السليمة للمجموعة المصرفية، يمكن إتمام عمليات التدقيق الداخلي الخاصة بالكيانات الفردية بعمل تقييم منتظم للمخاطر التي يشكلها هيكل المجموعة، وتؤكد التقارير الدورية التي تقيم الهيكل العام للبنك وأنشطة الكيانات الفردية مدى امتثالها للاستراتيجية التي سبق أن اعتمدها مجلس الإدارة، حيث أن الكشف عن أوجه الاختلاف المحتملة قد يفيد لجنتي التدقيق والمخاطر والإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة الأم.
٦. يتعين على البنك أن يناقش مع المصرف والسلطة الإشرافية المضيفة إذا لزم الأمر و/أو يرفع تقريراً إليها، بشأن السياسات والإجراءات الخاصة بإنشاء هياكل جديدة وبمدى تعقيد المجموعة، حيث ينبغي أن يتيح ذلك للبنك مزيداً من التوجيه حول ضمان ممارسة الحوكمة والإدارة الملائمة في هيكله التشغيلي.

١٣. المبدأ الحادي عشر: الشركات ذات الأغراض الخاصة:

في حالة عمل البنك من خلال هياكل الشركات ذات الأغراض الخاصة أو هياكل مشابهة أو في دول تحول دون الشفافية الكاملة أو لا تطبق المعايير الدولية، يجب على مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية فهم الغرض والهيكل

- والمخاطر الفريدة من نوعها لهذه العمليات، ويجب أن تسعى أيضا إلى التقليل من تلك المخاطر أو تطبيق قاعدة (اعرف هيكل البنك ومجموعته).
- يجب على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، حسب الحاجة، ملاحظة التحديات والمخاطر المصاحبة لتبني هيكل معقدة للمجموعة كالتى تعتمد على الشركات ذات الأغراض الخاصة أو ذات الصلة، كما يجب على الإدارة التنفيذية والمجلس اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنبها أو الحد منها عن طريق:-
- وضع سياسات وإجراءات واستراتيجيات ملائمة يعتمد عليها المجلس لإجراءات الموافقة على هذه الهياكل أو الأنشطة ومراجعتها بصورة مستمرة.
 - المراقبة بشكل دوري لمثل هذه الهياكل والأنشطة للتأكد من أنها تعمل في نطاق غرض التأسيس بحيث لا يتم استمرارية تواجد مثل هذه الشركات الخاصة بعد انقضاء الغرض منها ودون مبرر كاف.
 - وضع إجراءات كافية وفعالة لرصد وإدارة جميع المخاطر الهامة الناجمة عن هذه الأنشطة والكيانات.

١٤. المبدأ الثاني عشر: حوكمة البنوك المملوكة من قبل الحكومة:

١. يتعين تطبيق الأسس والمعايير السليمة في اختيار ممثلي الحكومة في مقاعد مجالس إدارة البنوك التي تمتلكها أو تساهم بها بحصة رئيسية وأهمية المشاركة الفاعلة في اجتماعات مجالس الإدارة.
٢. على البنوك المملوكة للحكومة أن تعترف وتحترم حقوق أصحاب المصالح والرجوع إلى مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك والتي تم ذكرها في هذه التعليمات.
٣. يجب على البنوك المملوكة من قبل الحكومة تطبيق مستويات عالية من الشفافية وفق مبادئ الحوكمة السليمة للبنوك والتي تم ذكرها في هذه التعليمات.
٤. يجب أن يكون لدى مجالس إدارة البنوك المملوكة للحكومة الصلاحية والكفاءة والموضوعية اللازمة للقيام بمهامها ويجب أن تتصرف بنزاهة وتكون مسئولة عن أعمالها.
٥. يجب أن تتمتع هذه البنوك بدرجة كبيرة من المرونة والاستقلالية لتوفير الإمكانيات المالية لجذب الكفاءات البشرية المتميزة.

١٥. المبدأ الثالث عشر: متطلبات إضافية لحوكمة البنوك الإسلامية:

١. يجب على البنوك الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها بناءً على ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك:
- ١/١. يجب على كل بنك إسلامي أن يشكل هيئة رقابة شرعية تتكون من ثلاثة من علماء الشريعة على الأقل لضمان الالتزام بمبادئ الشريعة، وذلك وفقاً لما ورد في الملحق رقم (٥٩) أدناه بشأن الشروط المرجعية الرئيسية للهيئة الشرعية والمهام المنوطة بها.
- ٢/١. يجب الإفصاح الكافي والملائم من قبل البنك الإسلامي لهيئة الرقابة الشرعية لديه عن طبيعة المنتجات والخدمات المالية التي يطلب الرأي الشرعي فيها بشفافية تامة بحيث لا يكون هناك إخفاء أو تمويه لأي

معلومات أو جوانب هامة تتعلق بالمنتج في مراحل تنفيذه يكون من شأنها إحداث لبس أو سوء فهم لأعضاء الهيئة عند إصدارهم الرأي الشرعي والضوابط الشرعية التي تحكم هذا المنتج، ويجب أن يتحقق مجلس الإدارة من وضع الآلية المناسبة لضمان تطبيق ذلك.

٣/١. يجب أن تكون هناك قنوات اتصال دائمة بين الهيئة الشرعية والمراقب الشرعي ولجنة التدقيق بحيث تبلغ اللجنة مباشرة بجميع ملاحظات وتحفظات الهيئة والإجراءات المتخذة لمعالجتها أولاً بأول.

٢. يجب على البنوك الإسلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في متابعة أداء استثماراتهم والمخاطر ذات العلاقة ووضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق وممارستها وفقاً لما يلي:

١/٢. من حيث المبدأ وبناءً على عقد المضاربة المطلقة أو المقيدة مع أصحاب حسابات الاستثمار فإن البنك الإسلامي يتحمل مسؤولية استثمارية تجاه أصحاب حسابات الاستثمار لحماية مصالحهم إلى أبعد مدى وخاصة ما يتعلق بأصحاب حسابات الاستثمار المطلق الذين تختلط استثماراتهم مع استثمارات المساهمين في موجودات البنك الإسلامي والتي يديرها البنك كمضارب دون أي تدخل أو شروط أو توجيهات من قبل أصحاب حسابات الاستثمار.

٢/٢. يجب أن يوضح البنك الإسلامي لأصحاب حسابات الاستثمار المطلق مسؤوليته الاستثمارية تجاههم وفقاً لعقد المضاربة المطلقة وأنه يتحمل أي خسائر ناشئة عن الإهمال والتقصير وسوء الإدارة وفقاً لمتطلبات وتعليمات المصرف وعلى مجلس الإدارة التحقق من رسوخ هذا المفهوم لدى أصحاب حسابات الاستثمار المطلق من خلال العقود المبرمة معهم ومن خلال الإفصاح عن ذلك في بيانات وتقارير البنك المالية والنشرات والإعلانات الصادرة عنه.

٣/٢. يجب أن يتم الإفصاح في البيانات المالية للبنك الإسلامي عن حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلق وأصحاب حسابات الاستثمار المقيد وفقاً لمعايير المحاسبة والإفصاح الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير الإفصاح الصادرة من المصرف وفقاً لمتطلبات الإطار الثالث للجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وعلى مجلس الإدارة التحقق من ذلك.